

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (competencia, legitimación, recurso, prueba, sentencia, recursos y ejecución). Luego repasa las reglas clave del bloque y confirma la literalidad consultando el artículo indicado en el mapa y en las secciones. Finalmente, revisa los plazos en la sección “plazos” para no perder términos procesales.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y alcance de la jurisdicción contencioso-administrativa	a1, a2	Delimita qué actuaciones de las Administraciones son controlables y qué materias conoce el orden contencioso-administrativo.
Improrrogabilidad, falta de jurisdicción y efectos procesales	a5, a7	Regula la improrrogabilidad de la jurisdicción/competencia y el trámite cuando se aprecia falta de jurisdicción o incompetencia.
Órganos competentes y distribución por materia	a6, a9, a10, a11, a12, a13	Identifica los órganos del orden contencioso-administrativo y criterios para asignar competencia por razón de materia.
Legitimación y partes: quién puede demandar y a quién se demanda	a19, a20, a21, a23, a24, a25	Establece legitimación, limitaciones para recurrir y definición de partes demandadas, además de representación y admisibilidad.
Admisibilidad del recurso y supuestos de impugnación	a26, a27, a28, a29, a30, a31, a33	Precisa cuándo es admisible el recurso (disposiciones, actos, inactividad y vía de hecho) y qué puede pretender el demandante.
Inicio del procedimiento, expediente y emplazamiento	45, 46, a48, a49, a50, a51, a52	Ordena escrito inicial, requisitos documentales, plazos de interposición, remisión del expediente, notificaciones y admisión/inadmisión.
Demanda, acumulación, ampliación, prueba y vista	a56, a59, a60, a63, a67, a68	Exige estructura de demanda, regula alegaciones previas, prueba, desarrollo de la vista y decisiones sobre costas y sentencia.
Sentencia y efectos: fallos, validez/nulidad y alcance	a69, a70, a71, a72	Ordena clases de fallos, consecuencias jurídicas (anulación, cese, reconocimiento) y efectos entre partes o generales.
Recursos: reposición, apelación y casación; revisión y ejecución	a78, a79, a80, a81, a82, a83, a84, a85, a86, a87, a89, a91, a92, a94, a102, a103, a105, a106, a107, a109	Recoge régimen de procedimientos abreviados, recursos (reposición/apelación/casación), revisión y bases de la ejecución de sentencias.
Medidas cautelares y extensión de efectos en ejecución	a129, a130, a131, a132, a133, a134, a110	Regula medidas cautelares (presupuestos, caución y vigencia) y la extensión de efectos de sentencias individualizadas en ejecución.

3. Jurisdicción, competencia y reglas de oficio (arts. a1, a5, a6, a7, a10, a11, a12, a13, a14)

Qué conoce el orden contencioso y cómo se distribuye

- Conoce pretensiones sobre actuación sujeta al Derecho Administrativo y también materias tasadas (p.ej., protección de derechos fundamentales, contratos administrativos).
- La competencia se atribuye por criterios de materia y por órganos/Administraciones; salvo previsión expresa, prevalece razón de la materia sobre el órgano autor.

Improrrogabilidad y ajustes por falta de jurisdicción/incompetencia

- La jurisdicción contencioso-administrativa es improrrogable y la competencia no es prorrogable, debiendo apreciarse incluso de oficio.

- La falta de jurisdicción/incompetencia se resuelve mediante auto y se remiten actuaciones al órgano que se estime competente, con emplazamiento para comparecer.

4. Partes, legitimación y admisibilidad del recurso (arts. a19, a20, a21, a25, a28, a29, a30)

Quién está legitimado y límites para recurrir

- Están legitimados quienes ostenten derecho o interés legítimo, además de entidades afectadas o habilitadas para defensa colectiva.
- No pueden interponer recurso los órganos de la misma Administración ni los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes/mandatarios.

Qué actos/inactividad pueden impugnarse y qué procede pedir

- El recurso es admisible contra disposiciones generales y actos expresos/presuntos que pongan fin a la vía administrativa o causen supuestos tasados.
- También procede contra inactividad y vía de hecho; en estos casos, cabe pedir cese/actuación en términos establecidos.

5. Inicio del recurso: plazos, escrito inicial y admisión (arts. 45, 46, a48, a49, a50, a51, a52)

Interposición y requisitos documentales esenciales

- El recurso se inicia con escrito reducido citando la disposición/acto/inactividad/vía de hecho y solicitando se tenga por interpuesto.
- Incluye acreditación de representación y copia/traslado del acto o indicación del expediente o publicación; el Secretario examina validez de comparecencia.

Plazos de interposición y consecuencias de inadmisión

- Plazo general: 2 meses desde notificación/publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa (si es expreso) y 6 meses si es presunto.
- No se admite si concurre, de modo inequívoco, falta de jurisdicción/incompetencia, falta de legitimación, actividad no susceptible o caducidad.

6. Demanda, prueba, vista y sentencia (contenido y efectos) (arts. a56, a60, a63, a67, a68, a69, a70, a71, a72, a75)

Estructura de la demanda y pruebas

- Demanda y contestación deben separar hechos, fundamentos de Derecho y pretensiones, justificadas por motivos, hayan sido o no planteados ante la Administración.
- Se puede pedir recibimiento a prueba en los escritos; si hay sanción administrativa/disconformidad en hechos, se recibe a prueba siempre.

Sentencia: fallos, anulación/cese y alcance

- La sentencia decide inadmisión, estimación o desestimación y se pronuncia sobre costas.
- Anulación de actos/disposiciones puede tener efectos entre partes o generales según se trate de disposiciones y tipo de pronunciamiento.

7. Recursos y revisión; y ejecución de sentencias (arts. a78, a79, a80, a81, a83, a84, a85, a86, a87, a89, a91, a92, a94, a102, a103, a105, a106, a107, a109)

Reposición, apelación y casación (idea de sistema)

- La reposición procede contra providencias/autos no susceptibles de apelación o casación, en 5 días desde notificación.

- Apelación: autos apelables en determinados supuestos y sentencias apelables salvo cuantía o materias; casación exige preparación ante Sala de instancia.

Revisión y ejecución (marco general)

- La revisión procede en supuestos tasados (recobro de documentos, falsedad, condena por falso testimonio, cohecho/prevaricación/violencia, etc.).
- La ejecución corresponde exclusivamente a los juzgados/tribunales contencioso-administrativos y, en general, no puede suspenderse el cumplimiento del fallo.

8. Medidas cautelares y extensión de efectos en ejecución (arts. a129, a130, a131, a132, a133, a134, a110)

Cuándo y cómo se acuerdan medidas cautelares

- Pueden pedirse en cualquier estado; si se impugna disposición general con suspensión de vigencia, la petición va en escrito de interposición o demanda.
- Se acuerdan solo si la ejecución o aplicación pudiera hacer perder su finalidad legítima y se ponderan intereses en conflicto; puede exigirse caución.

Vigencia y extensión de efectos

- Las medidas cautelares están vigentes hasta sentencia firme o finalización del procedimiento, y pueden modificarse si cambian circunstancias.
- Ejecución: en tributaria/personal/unidad de mercado, efectos de sentencia individualizada pueden extenderse si se solicita en plazo y concurren requisitos de situación e identidad.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Interposición del recurso contencioso-administrativo (acto expreso)	2 meses	46
Interposición del recurso contencioso-administrativo (acto presunto)	6 meses	46
Subsanación de documentos/requisitos de comparecencia en el inicio	10 días	45
Remisión del expediente administrativo (tras requerimiento judicial ordinario)	20 días improrrogables	48
Personación de interesados emplazados en el expediente remitido	9 días	49
Demanda tras incorporación del expediente a autos	20 días	52
Solicitud de recibimiento a prueba (por disconformidad con nuevos hechos de trascendencia)	5 días	60
Proposición y práctica de prueba	30 días	60
Señalamiento y práctica de vista (tramitación abreviada no obstante fija vista con citación)	10 días (sentencia desde celebración de vista)	78
Recurso de reposición	5 días	79
Preparación del recurso de casación	30 días	89
Interposición del recurso de apelación (ante el Juzgado de procedencia)	15 días	85
Plazo de sentencia en procedimiento ordinario tras concluso	10 días	67
Plazo de sentencia en el procedimiento abreviado por vista	10 días	78

10. Cierre de repaso

Cuando estudies, alterna: mapa→sección→literalidad. Si dudas entre qué órgano conoce o si el recurso es admisible, vuelve al bloque correspondiente y verifica la regla exacta en los artículos señalados. Prioriza después la sección de plazos para controlar caducidades y tiempos de preparación.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.